

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5311/2544	นาย เจริญ เล่ง แซ่ลิ้ม กับพวก	โจทก์
	ผู้ร้องสอด	โจทก์
	นาย วิโรจน์ ศิริโชติ กับพวก	โจทก์
	กรมสรรพากร	ผู้ร้อง
	นาง อุษา จันทร์สุวรรณ กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 253

ป.วิ.พ. มาตรา 290

ธ. และ ย. ยื่นคำร้องต่อศาลขอรับชำระหนี้จำนองที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินจำนองของผู้ร้องสอดจำนวน 13,950,000 บาท แต่เงินสุทธิตี่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองมีเพียง 7,601,977 บาท การที่ ธ. และ ย. แกลงต่อศาลว่า เมื่อได้รับชำระหนี้จากการขายทอดตลาดในคดีนี้แล้ว ก็ไม่ตั้งใจที่จะเรียกหนี้สินจากผู้ร้องสอดอีกต่อไป ย่อมหมายถึง ตกลงรับชำระหนี้เพียงเงินจำนวนสุทธิทั้งหมดที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าวเท่านั้น ส่วนการที่ ธ. และ ย. จะมอบเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแก่โจทก์เป็นเงิน 1,101,977 บาท นั้นก็เป็นเงินของ ธ. และ ย. ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีคิดหักไว้เพื่อจ่ายให้แก่โจทก์ตามที่ ธ. และ ย. ได้ตกลงกับโจทก์นั่นเอง มิใช่เงินที่เหลือจากการขายทอดตลาดหรือเหลือจากการชำระหนี้จำนองให้แก่ ธ. และ ย. ซึ่งจะต้องนำมาเฉลี่ยให้แก่โจทก์และกรมสรรพากรผู้ร้อง ซึ่งเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิสามัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 253(3) เมื่อ ธ. และ ย. ได้รับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองไปหมดแล้ว ย่อมไม่เหลือทรัพย์สินที่ผู้ร้องจะเข้ามามีส่วนเฉลี่ยได้อีก

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้ผู้ร้องสองทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 2,400,000 บาท แก่โจทก์ทั้งห้า ต่อมาผู้ร้องสองทั้งสองผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าว โจทก์ทั้งห้านำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 8066 พร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ร้องสองที่ 2 เพื่อขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้แก่โจทก์ทั้งห้า

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องสองทั้งสองซึ่งเป็นสามีภรรยาด้วยกันค้างชำระค่าภาษีอากรตลอดจนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มสำหรับปีภาษี 2523 ถึง 2525 แก่ผู้ร้องรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,373,939.55 บาท นอกจากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้ดังกล่าวแล้ว ผู้ร้องสองทั้งสองไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่ผู้ร้องสามารถเอาชำระหนี้ดังกล่าวได้อีก ผู้ร้องจึงขอเข้าเฉลี่ยในทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้ดังกล่าว

โจทก์ทั้งห้ายื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องสองทั้งสองมิได้เป็นสามีภรรยาด้วยกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอเฉลี่ยทรัพย์สินของผู้ร้องสองที่ 2 ในส่วนหนี้ของผู้ร้องสองที่ 1 ผู้ร้องยังมีได้แจ้งค่าภาษีอากรที่ผู้ร้องสองที่ 1 ค้างชำระให้ผู้ร้องสองที่ 2 ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 57 กรณีผู้ร้องสองที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ในส่วนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ผู้ร้องสองที่ 1 ค้างชำระ มูลหนี้ค่าภาษีอากรดังกล่าวได้มีการฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลางและศาลภาษีอากรกลางมีคำพิพากษาให้ลดยอดหนี้ลงมาเหลือประมาณ 3,000,000 บาท การที่ผู้ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินโดยใช้ยอดหนี้ตามที่เจ้าพนักงานประเมินไว้ จึงไม่ชอบผู้ร้องสองทั้งสองยังมี

ทรัพย์สินอื่นที่ผู้ร้องสามารถเอาชำระหนี้ได้ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิที่จะขอเฉลี่ยทรัพย์ ขอ
ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องสอดที่ 2 ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องสอดที่ 2 ได้หย่ากับผู้ร้องสอดที่ 1 ตั้งแต่ปี
2529 ทรัพย์ที่ถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดเป็นทรัพย์ของผู้ร้องสอดที่ 2 ผู้ร้องจึงไม่มี
สิทธิที่จะนำหนี้ของผู้ร้องสอดที่ 1 มาขอเฉลี่ยได้ ผู้ร้องสอดที่ 2 ได้ยื่นฟ้องผู้ร้องต่อ
ศาลภาษีอากรกลางและศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้ลดยอดหนี้ค่าภาษีอากรที่ค้าง
ลงเหลือ 3,954,944.23 บาท ผู้ร้องได้อุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวต่อศาลฎีกาและคดี
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ยอดหนี้จึงยังไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่าเป็น
จำนวนเท่าใดและหนี้ค่าภาษีอากรดังกล่าวค้างชำระมาตั้งแต่ปี 2523 และ 2524 จึง
ไม่เป็นหนี้บุริมสิทธิ ผู้ร้องสอดที่ 2 ยังมีทรัพย์สินอื่นที่ผู้ร้องสามารถเอาชำระหนี้ได้ ผู้
ร้องจึงไม่มีสิทธิขอเฉลี่ยทรัพย์ขอให้ยกคำร้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ร้องสอดที่ 2 และมีเงินคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายใน
การบังคับคดีแล้วจำนวน 7,601,977 บาท นายธีระพร อุวรรณโณ และนาง
เยาวลักษณ์จันทนินทร ซึ่งเป็นผู้รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ร้องสอดที่ 2
ดังกล่าว และได้ยื่นคำร้องขอให้นำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้างชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยจำนวน 13,950,000 บาท แก่บุคคลทั้งสองก่อนเจ้า
หนี้รายอื่น โจทก์ทั้งห้าและผู้ร้องสอดทั้งสองคัดค้าน แต่บุคคลทั้งสองสามารถ
ทำความเข้าใจกับโจทก์ทั้งห้าและผู้ร้องสอดทั้งสองได้ โดยโจทก์ทั้งห้าและผู้ร้องสอด
ทั้งสองไม่คัดค้านคำร้องที่บุคคลทั้งสองขอรับชำระหนี้จำนองและบุคคลทั้งสองตกลง
ว่าเมื่อได้รับชำระหนี้จากการขายทอดตลาดทรัพย์เป็นเงินเกินกว่า 7,000,000 บาท
แล้วก็ไม่ติดใจในหนี้ที่ผู้ร้องสอดทั้งสองค้างชำระอีก และบุคคลทั้งสองตกลงจะมอบ
เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีให้แก่โจทก์ทั้งห้าจำนวน 1,101,977 บาท ศาลชั้นต้น

จึงอนุญาตให้นายธีระพรและนางเยาวลักษณ์ได้รับชำระหนี้จำนองก่อนเจ้าหนี้อื่นตาม รายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2540 และมีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้อง ของผู้ร้องว่า คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ที่นายธีระพรและนางเยาวลักษณ์ ขอรับชำระหนี้จำนองไว้ นายธีระพรและนางเยาวลักษณ์ได้รับชำระหนี้จำนองไปจน หมดสิ้นแล้วไม่เหลือทรัพย์ที่ผู้ร้องจะเข้ามามีส่วนเฉลี่ยอีก การพิจารณาคำร้องขอ เฉลี่ยทรัพย์ของผู้ร้องจึงไม่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอีกต่อไปจึงให้จำหน่ายคดี เสียจากสารบบความ ตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2540

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องประการแรกมีว่า เงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีคิดหักไว้เพื่อจ่ายให้แก่โจทก์ทั้งห้าจำนวน 1,101,977 บาท ตามที่ปรากฏในบัญชีรับจ่ายเงินในคดีในสำนวนนั้น เป็นเงินที่เหลือจากการขาย ทอดตลาดหรือจากการชำระหนี้จำนองให้แก่นายธีระพรและนางเยาวลักษณ์ซึ่งจะต้อง นำมาเฉลี่ยให้แก่โจทก์ทั้งห้าและผู้ร้องหรือไม่ เห็นว่าหนี้จำนองทั้งต้นเงินและ ดอกเบี้ยที่นายธีระพรและนางเยาวลักษณ์ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อศาลชั้นต้นมีจำนวนถึง 13,950,000 บาท แต่เงินสุทธิตี่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์จำนองมีเพียง 7,601,977 บาท การที่บุคคลทั้งสองแถลงต่อศาลชั้นต้นตามรายงานกระบวนการ พิจารณาฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2540 ว่าเมื่อได้รับชำระหนี้จากการขายทอดตลาด ทรัพย์สินในคดีนี้ซึ่งเป็นเงินกว่า 7,000,000 บาท แล้ว ก็ไม่ติดใจที่จะว่ากล่าวเรียก หนี้สินประการอื่นใดจากผู้ร้องสองอีกต่อไปนั้น ย่อมหมายถึงนายธีระพรและ นางเยาวลักษณ์ตกลงรับชำระหนี้เพียงเงินจำนวนสุทธิทั้งหมดที่ได้จากการขายทอด

ตลาดทรัพย์สินดังกล่าวเท่านั้น ส่วนการที่บุคคลทั้งสองจะมอบเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแก่โจทก์ทั้งห้าเป็นเงิน 1,101,977 บาท นั้น ตามที่ปรากฏในบัญชีรับจ่ายเงินในคดีในสำนวนก็เป็นเงินของบุคคลทั้งสองที่เจ้าพนักงานบังคับคดีคิดหักไว้เพื่อจ่ายให้แก่โจทก์ทั้งห้าตามที่บุคคลทั้งสองได้ตกลงกับโจทก์ทั้งห้าไว้ตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2540 นั้นเองเงินจำนวนดังกล่าวจึงหาใช่เงินที่เหลือจากการขายทอดตลาดหรือเหลือจากการชำระหนี้จำนองให้แก่นายธีระพรและนางเยาวลักษณ์ซึ่งจะต้องนำมาเฉลี่ยให้แก่โจทก์ทั้งห้าและผู้ร้องตั้งที่ผู้ร้องฎีกาไม่เมื่อฟังได้ว่านายธีระพรและนางเยาวลักษณ์เจ้าหนี้บุริมสิทธิจำนองได้รับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองไปหมดแล้ว ย่อมไม่เหลือทรัพย์สินที่ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิสามัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 253(3) จะเข้ามามีส่วนเฉลี่ยได้อีก การพิจารณาคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินของผู้ร้องต่อไป จึงไม่เป็นประโยชน์แก่คดี ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและคำพิพากษามานั้นชอบแล้วฎีกาข้ออื่นของผู้ร้องไม่จำต้องวินิจฉัย"

พิพากษายืน

(ระพีนทร บรรจงศิลป-สมชาย จุลนิติ-ชวลิต ตุลยสิงห์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ